



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 7

Ausgegeben zu Dresden am
27. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

27. Januar 2026

**Gesetz zur Einführung eines Tariftreue-
und Vergabegesetzes**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung eines Tariftreue- und Vergabegesetzes

vom 26. Januar 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 26. Januar 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Tariftreue- und Vergabegesetzes

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Ostdeutschen Freistaat (Ostdeutsches Tariftreue- und Vergabegesetz – OstTVgGe)

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Grundsätzliches

(1) Dieses Gesetz wirkt Verzerrungen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge und Konzessionen entgegen, die durch den Einsatz von Niedriglohnkräften entstehen. Es

verfolgt das Ziel, einen wirksamen Beitrag zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten, einen unfairen Unterbietungs- und Verdrängungswettbewerb zu verhindern sowie die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren. Es bestimmt zu diesem Zweck, dass öffentliche Aufträge und Konzessionen nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, die ihren Arbeitnehmern die durch dieses Gesetz festgesetzten Arbeitsbedingungen gewähren und sich tariftreu verhalten.

(2) Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren vergeben. Dabei sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund vergaberechtlicher Vorschriften ausdrücklich geboten oder gestattet.

§ 2

Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich

- (1) Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen Aufträge, die vom Ostdeutschen Freistaat, seinen Kommunen, Gemeindeverbänden sowie von sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Freistaates unterstehen, vergeben werden. Dieses Gesetz gilt auch für juristische Personen des privaten Rechts, an denen der Ostdeutsche Freistaat, eine seiner Kommunen oder Gemeindeverbände überwiegende Anteile hält oder sich an dieser beteiligt.
- (2) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen durch

Auftraggeber im Sinne des vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen; § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen findet keine Anwendung. Dieses Gesetz findet keine Anwendung, soweit das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Ausnahmen von der Anwendbarkeit des vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorsieht. Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs gelten die Regelungen dieses Gesetzes für alle Dienstleistungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1), geändert durch die Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016

(ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 22), auch in Form von Dienstleistungskonzessionen und für Linienverkehrsgenehmigungen.

Es gilt des Weiteren auch für die Direktvergabe sowie für die Betrauung eines internen Betreibers gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Verbindung mit der Verordnung (EU) 2016/2338.

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger, soweit sie öffentliche Mittel des Freistaates erhalten und damit Aufträge vergeben, die nach Absatz 2 erfasst sind.

(4) Ausgenommen sind:

1. Aufträge, die aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften von einem förmlichen Vergabeverfahren befreit sind,
2. Aufträge im Bereich der Daseinsvorsorge, soweit zwingende Gründe des Gemeinwohls entgegenstehen und
3. Aufträge, die aus sicherheits- oder verteidigungspolitischen

Gründen einer Geheimhaltung unterliegen.

(5) Dieses Gesetz gilt für alle Aufträge ab einem geschätzten Auftragswert von 25 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, den Auftrag der Anwendung dieses Gesetzes zu entziehen.

(6) Auszubildende, Praktikanten und Teilnehmende an Bundes- und Jugendfreiwilligendiensten gelten nicht als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

(7) Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Ausnahmen für die Anwendung der Regelungen dieses Gesetzes für Start-ups in den ersten drei Jahren nach Gründung festzulegen.

§ 3

Allgemeine Tariftreuepflicht

(1) Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die sich verpflichten, ihre Beschäftigten bei der

- Ausführung des Auftrages nach den §§ 4, 5 und 6 beschäftigen.
- (2) Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die sich verpflichten, ihren Beschäftigten eine angemessene Vergütung zu zahlen. Eine angemessene Vergütung ist ab einem geschätzten Auftragswert von 100 000 Euro mindestens 16 Euro pro Zeitzunde.
- (3) Die Pflichten nach diesem Gesetz gelten entsprechend für Nachunternehmen. Das Auftragsunternehmen ist verpflichtet, diese Pflichten durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen an Nachunternehmen weiterzugeben und deren Einhaltung nachzuweisen.
- (4) Die Auftraggeberin kann von den Unternehmen den Nachweis verlangen, dass die Verpflichtungen nach diesem Gesetz eingehalten werden. Hierzu haben die Unternehmen auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzulegen.
- (5) Unternehmen, die die Verpflichtungen nach diesem Gesetz schuldhaft nicht erfüllen,

können von der Vergabe öffentlicher Aufträge für die Dauer von bis zu drei Jahren ausgeschlossen werden.

Abschnitt 2

Tariftreuepflicht und Tariftreueerklärung

§ 3

Bau-, Liefer- und Dienstleistungen

- (1) Öffentliche Aufträge von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen nach § 2 Absatz 1 werden nur an Unternehmen vergeben oder erteilt, die sich bei Angebotsabgaben in Textform verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistung mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die den Vorgaben der jeweils einschlägigen Rechtsverordnung nach Absatz 2 entsprechen.
- (2) Für die Vergabe von Aufträgen nach Absatz 1 wird das zuständige Staatsministerium ermächtigt, die Arbeitsbedingungen durch Rechtsverordnungen festzulegen.

Zu berücksichtigen sind Arbeitsentgelt, Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen sowie Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge und Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld).

(3) Öffentliche Aufträge über Leistungen, die keiner nach Absatz 1 und 2 erlassenen Rechtsverordnung unterliegen, werden nur an Unternehmen vergeben oder erteilt, die sich bei Angebotsabgabe in Textform verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung diejenigen Arbeitsbedingungen zu gewähren, die mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes entsprechen.

(4) Änderungen der Arbeitsbedingungen während der Laufzeit des Auftrages sind nachvollziehbar bekannt zu machen.

(5) Es gilt das Günstigkeitsprinzip.

(1) Öffentliche Aufträge über Leistungen oder Genehmigungen im öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße gemäß § 2 Absatz 2 werden nur an Unternehmen vergeben, die sich durch Erklärung in Textform gegenüber dem Auftraggeberinnen verpflichten, ihren bei der Ausführung dieser Leistung beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Arbeitsbedingungen der im Ostdeutschen Freistaat einschlägig und repräsentativ erklärten mit einer tariffähigen Gewerkschaft abgeschlossenen Tarifverträge zu gewähren. Die Repräsentativität der Tarifverträge wird durch Rechtsverordnung gemäß Absatz 2 festgelegt. Änderungen während der Ausführungslaufzeit sind nachzuvollziehen.

(2) Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen festzulegen, welche Tarifverträge im Bereich des Personennahverkehrs nach § 2 Absatz 2 repräsentativ im Sinne von Absatz 1 sind. Bei der Feststellung der Repräsentativität

§ 4

Öffentliche Personenverkehrsdienste

eines Tarifvertrages ist auf die Bedeutung des Tarifvertrages für die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ostdeutschen Freistaat abzustellen.

(3) § 3 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 5

Freistellungsverkehre

Die §§ 3 und 4 finden entsprechend Anwendungen für den Freistellungsverkehr.

§ 6

Nachunternehmen, Verleihunternehmen

- (1) Die Unternehmen haben ihre Nachunternehmen sowie Unternehmen, die ihnen Arbeitskräfte verleihen (Verleihunternehmen), sorgfältig auszuwählen.
- (2) Für den Fall der Ausführung vertraglich übernommener Leistungen durch Nachunternehmen hat sich das beauftragte Unternehmen in Textform zu verpflichten, die Erfüllung der Verpflichtungen nach den §§ 2, 3, 4 und 5 durch

die Nachunternehmen sicherzustellen und dem Auftraggeber Tariftreueerklärungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung des Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunternehmens einsetzt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für alle weiteren Nach- und Verleihunternehmen der vom beauftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Der Hauptunternehmer haftet für alle ihm im Sinne der Sätze 1 und 2 zurechenbaren Vergehen der Nachunternehmer. Bei Beschaffungen bis zu einem Auftragswert von 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) kann auf die Tariftreueerklärung nach diesem Absatz verzichtet werden.

Abschnitt 3

Weitere Vergabekriterien

§ 7

ILO-Kernarbeitsnormen

Bei der Vergabe von Leistungen nach § 2 ist darauf hinzuwirken, dass keine Waren Gegenstand der Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Die Mindeststandards der ILO-Kernarbeitsnormen ergeben sich aus:

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641),
2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073),
3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),
4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24),
5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442),
6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),
7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202) und
8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).

§ 8

Weitere Kriterien

- (1) Auftraggeberinnen sollen im Rahmen von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen dafür Sorge tragen, dass bei der Herstellung, Verwendung und Entsorgung von Gütern sowie durch die Ausführung der Leistung bewirkte negative Umweltauswirkungen gering

gehalten werden. Dies umfasst das Recht, bei der Bedarfsermittlung, der Leistungsbeschreibung und der Zuschlagserteilung Anforderungen im Sinne von Satz 1 aufzustellen und angemessen zu berücksichtigen sowie für die Auftragsausführung ergänzende Verpflichtungen auszusprechen.

- (2) § 97 GWB sowie Art. 70 i.V.m. Art. 67 RL 2014/24/EU bleiben hiervon unberührt.

Abschnitt 4

Verfahren und Kontrolle

§ 8

Nachweise

- (1) Hat das zuständige Staatsministerium Muster zur Abgabe von Tariftreueerklärungen öffentlich bekannt gemacht, kann der Auftraggeber beziehungsweise die Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeförderungsgesetz verlangen, dass die beauftragten Unternehmen die Übernahme der Verpflichtung nach dem einschlägigen Muster erklären.

- (2) Die beauftragten Unternehmen sowie ihre beauftragten Nach- und Verleihunternehmen sind verpflichtet, dem Auftraggeber beziehungsweise der Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeförderungsgesetz die Einhaltung der Verpflichtungen auf dessen Verlangen nachzuweisen. Ferner sind die beauftragten Unternehmen sowie ihre Nach- und Verleihunternehmen verpflichtet, dem Auftraggeber beziehungsweise der Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeförderungsgesetz zur Prüfung, ob die Verpflichtungen nach Satz 1 eingehalten werden, während der Betriebszeit im erforderlichen Umfang Einsicht in ihre Unterlagen zu gewähren. Die Arbeitnehmer sind von ihren Arbeitgebern auf die Möglichkeit dieser Kontrollen hinzuweisen.

§ 9

Kontrollen

Die Auftraggeberinnen haben das Recht, stichprobenartige Kontrollen bei den

beauftragten Unternehmen sowie ihren Nach- und Verleihunternehmen durchzuführen, um die Einhaltung der in diesem Gesetz vorgesehenen Auflagen und Pflichten zu überprüfen.

§ 10

Sanktionen

- (1) Um die Einhaltung der sich aus diesem Gesetz für das beauftragte Unternehmen ergebenden Verpflichtungen zu sichern, hat der Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu fünf Prozent des Auftragswertes mit dem beauftragten Unternehmen zu vereinbaren; bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen zehn Prozent des Auftragswertes nicht überschreiten. Das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen begangen wird. Ist die verhängte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie von der Auftraggeberin auf Antrag des beauftragten Unternehmens auf den

angemessenen Eurobetrag herabgesetzt werden. Dieser kann beim Zweifachen des Betrages liegen, den der Auftragnehmer durch den Verstoß gegen die Tariftreuepflichten eingespart hat.

- (2) Beauftragt ein Unternehmen ein Nachunternehmen, so hat es vertraglich zu Regel, dass bei einer schuldhaften Verletzung der Vorschriften dieses Gesetzes eine fristlose Kündigung ausgesprochen werden kann.

Artikel 2

Änderung des Sächsischen Vergabegesetzes

Das Sächsische Vergabegesetz vom 14. Februar 2013 (SächsGVBl. S. 109), das durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Ostdeutschland (Ostdeutsches Vergabegesetz – VgGe)“

2. In § 5 wird folgender Absatz
angefügt:

„(3) Bei der Vergabe von
öffentlichen Aufträgen
sind die Vorschriften des
Tariftreue- und
Vergabegesetzes zu
berücksichtigen. Die
Vergabe eines öffentlichen
Auftrages kann alleine von
der Abgabe der
Tariftreueerklärung
abhängig gemacht
werden, wenn der
Auftragswert 25 000 Euro
übersteigt.“

Artikel 3

Übergangsbestimmungen

Das Tariftreue- und Vergabegesetz findet
keine Anwendung auf öffentliche
Aufträge, deren Vergabe vor seinem
Inkrafttreten durch Bekanntmachung
eingeleitet worden ist. Bereits
begonnene Vergabeverfahren werden
nach bisherigen Recht fortgesetzt und
abgeschlossen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2026
in Kraft.

Dresden, den 26. Januar 2026

Louis Hahne-Eichinger
D e r L A N D T A G S P R Ä S I D E N T

Dr. Karl Honecker
D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T